

1501114-31.2020.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... previamente associados para o tráfico, em 08.07.2020 (ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19), às 03h55, na viela localizada na Estrada do Rio Pequeno, Parque América, em Rio Grande da Serra, tinham em depósito, para fins de tráfico, 32 porções de maconha (81,88g), 68 porções de cocaína (114,80g), 16 pedras de "crack" (8,82g) e 06 frascos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501114-31.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501114-31.2020.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME ALVES BONFIM e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. JEFFERSON DOS SANTOS, GUILHERME ALVES BONFIM e JANAINA DE OLIVEIRA foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 33, "caput", e 35 da Lei nº 11.343/06, porque, previamente associados para o tráfico, em 08.07.2020 (ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19), às 03h55, na viela localizada na Estrada do Rio Pequeno, Parque América, em Rio Grande da Serra, tinham em depósito, para fins de tráfico, 32 porções de maconha (81,88g), 68 porções de cocaína (114,80g), 16 pedras de "crack" (8,82g) e 06 frascos de lança-perfume (259,16g).

Prisão em flagrante de Guilherme e Janaína convertida em preventiva, concedida liberdade provisória a Jefferson (fls. 121/123).

Oferecida em 16.07.2020, a denúncia foi recebida em 21.07.2020 (fl. 174).

Citados, os acusados apresentaram defesa (fls. 263/264, 326/327 e 328/329).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo ao fim interrogados os acusados.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação dos acusados apenas pelo crime de tráfico, absolvendo-os pela associação para o tráfico. As Defesas, por sua vez, pediram a absolvição em relação a ambos os crimes ou, ao menos, em

relação à associação. Subsidiariamente, pediram a fixação da pena no mínimo legal, regime inicial aberto e, em todo caso, a possibilidade de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido.

2. Inicialmente, não há que se falar em nulidade.

O crime de tráfico é de natureza permanente e admite o flagrante por “qualquer do povo”, a qualquer momento (CPP, art. 301).

Só isso já bastaria para se afastar qualquer alegação de ilegalidade da prova porque colhida por guardas municipais.

Mas, há mais.

De acordo com o art. 5º da Lei nº 13.022/14, é competência específica das guardas municipais: (III) atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; (IV) colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; (V) colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; (XIII) garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas; (XIV) encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário; e (XVI) desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos do próprio município, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal.

Logo, nada de irregular se verifica na atuação dos guardas municipais, que, diante de fundada suspeita, agiram corretamente e abordaram os acusados em flagrante delito, localizando, na sequência, as porções de droga apreendidas.

Assim, afasto a preliminar.

No mérito, o pedido procede em parte.

A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), registro de ocorrência (fls. 02/06), auto de exibição e apreensão (fls. 34/35), auto de constatação preliminar (fls. 50/53), laudo de exame químico-toxicológico positivo para maconha, cocaína e tricloroetileno (fls. 24/232 e 309/311) e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Os GCM João Victor Rocha Amado e Alan Juliez de Souza disseram que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, ponto já conhecido de tráfico em Rio Grande da Serra, quando avistaram os três acusados conversando em uma viela.

Montaram breve campana e, de longe, observaram Jefferson e Janaína saírem em um determinado momento e se dirigirem a um matagal próximo. Guilherme ficou onde estava, sendo inicialmente detido. Em seguida, entraram no matagal e encontraram Jefferson e Janaína deitados e, embaixo deles, uma sacola contendo diversas porções de maconha, cocaína, “crack” e lança-perfume, além de dinheiro. Em conversas informais, Jefferson e Janaína disseram que estavam tomando conta das drogas a pedido de Guilherme, em troca de algumas pedras de “crack”. Já Guilherme disse que era usuário e estava no local apenas para comprar drogas.

Interrogada, Janaína negou as acusações. Disse que foi à viela com Jefferson, seu namorado, apenas para comprar drogas. As drogas eram de Guilherme. Guilherme disse que não poderia ficar com elas e pediu a eles cuidassem delas. Em troca, receberiam algumas pedras de “crack”. Nisso os guardas chegaram e foram presos.

Na mesma linha, Jefferson negou as acusações. Disse que foi à viela com Janaína, sua namorada, apenas para comprar drogas. As drogas eram de Guilherme. Guilherme disse que não poderia ficar com elas e pediu a eles cuidassem delas. Em troca, receberiam algumas pedras de “crack”. Nisso os guardas chegaram e foram presos.

Por sua vez, Guilherme confessou. Disse que as drogas eram suas e que Jefferson e Janaína apenas estavam guardando-as. Afirma que a versão que prestou na delegacia é mentirosa e que não trabalhava para eles.

À luz da prova produzida, de rigor a absolvição dos acusados em relação ao crime de associação para o tráfico, nada se tendo produzido em juízo que comprove a união deles, embora presos juntos, para a prática reiterada ou não do delito.

Patente, contudo, a caracterização do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº

11.343/06, em especial a apreensão da droga na fase policial e as condições em que os acusados foram encontrados.

Interrogado, Guilherme confessou, dizendo que, de fato, as drogas apreendidas eram suas, para fins de tráfico.

Jefferson e Janaína, por sua vez, embora negado o tráfico, admitiram que estavam no local dos fatos guardando a droga de Guilherme.

É bem verdade que eles, Jefferson e Janaína, não foram surpreendidos em ato de preparação ou comercialização da droga.

Irrelevante, contudo, uma vez que vários são os verbos-núcleo do tipo previstos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, dentre os quais "guardar" e "ter em depósito", justamente a situação dos autos, ainda que transitoriamente.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, portanto, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta de todos os acusados, que foram presos em flagrante com 32 porções de maconha, 68 porções de cocaína, 16 pedras de "crack" e 06 frascos de lança-perfume.

A quantidade de droga apreendida revela a inequívoca intenção de venda, até mesmo pela forma como estavam acondicionadas as porções, individualmente, prontas para comercialização, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação da conduta para a figura do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

É o que basta.

Os acusados eram imputáveis na data dos fatos e tinham plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possam beneficiá-los.

Já o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não se aplica a nenhum dos acusados. Isso porque, além de Jefferson e Janaína serem reincidentes, dedicados, todos, à guarda de drogas, com associação, inclusive, em local conhecido como ponto de tráfico, evidente que os acusados não atuavam sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, assim, que integrem, em maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa de maior amplitude.

Forçoso ainda, no ponto, levar em consideração para afastar o redutor a expressiva quantidade de droga apreendida.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que os réus cometeram o delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização da pena (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

1. JEFFERSON DOS SANTOS

Na primeira fase: quantidade das substâncias apreendidas anormais à espécie, já que apreendidos 32 porções de maconha, 68 porções de cocaína, 16 pedras de "crack" e 06 frascos de lança-perfume; natureza das substâncias apreendidas anormais à espécie, não só pelo maior poder vulnerante da cocaína e do seu derivado, o "crack", mas pelas diversas porções apreendidas de cocaína em pó, "crack", maconha e lança-perfume; personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade normal; antecedentes inexistentes; motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes e atenuantes, ficando a pena intermediária em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.

2. JANAINA DE OLIVEIRA

Na primeira fase: quantidade das substâncias apreendidas anormais à espécie, já que apreendidos 32 porções de maconha, 68 porções de cocaína, 16 pedras de "crack" e 06 frascos de lança-perfume; natureza das substâncias apreendidas anormais à espécie, não só pelo maior poder vulnerante da cocaína e do seu derivado, o "crack", mas pelas diversas porções apreendidas de cocaína em pó, "crack", maconha e lança-perfume; personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade normal; antecedentes negativos, tendo em vista a vasta FA da acusada (fls.

240/243); motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes, incide a agravante da reincidência específica, em vista da condenação definitiva da acusada por tráfico nos autos nº 0014328-43.2018.8.26.0344, com trânsito para a Defesa em 29.01.2019, dentre outras, inclusive por roubo (fls. 240/243), ficando a pena intermediária em 10 anos e 07 meses de reclusão, mais 1.057 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 10 anos e 07 meses de reclusão, mais 1.057 dias-multa.

3. GUILHERME ALVES BONFIM

Na primeira fase: quantidade das substâncias apreendidas anormais à espécie, já que apreendidos 32 porções de maconha, 68 porções de cocaína, 16 pedras de "crack" e 06 frascos de lança-perfume; natureza das substâncias apreendidas anormais à espécie, não só pelo maior poder vulnerante da cocaína e do seu derivado, o "crack", mas pelas diversas porções apreendidas de cocaína em pó, "crack", maconha e lança-perfume; personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade normal; antecedentes negativos, tendo em vista a FA do acusado (fls. 238/239); motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na segunda fase, concorrem a atenuante da confissão e a da reincidência, tendo em vista a condenação definitiva do acusado por roubo nos autos nº 0002533-68.2017.8.26.0540, com trânsito para a Defesa em 31.10.2019 (fls. 238/239), ficando a pena intermediária em 08 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, mais 859 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 08 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, mais 859 dias-multa.

3. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para dar os acusados como incurso nas penas dos arts. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando JEFFERSON DOS SANTOS a uma pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa; JANAINA DE OLIVEIRA a uma pena de 10 anos e 07 meses de reclusão, mais 1.057 dias-multa e GUILHERME ALVES BONFIM a uma pena de 08 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, mais 859 dias-multa, nos termos da fundamentação acima. No mais, absolvo-os, todos, da imputação de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Fixo o valor do dia-multa em seu mínimo, ante a condição financeira dos réus.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, fixo para todos o fechado como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do comando do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, sobretudo para Guilherme e Janaína, reincidentes.

Também em razão do montante de pena, inviáveis a substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar de Guilherme e Janaína se confirmaram, valendo, inclusive, para Jefferson, a quem se concedeu liberdade provisória. Os crimes são bastante graves, equiparados a hediondo, e foram cometidos, no caso de Guilherme e Janaína, por indivíduos reincidentes - Janaína com reincidência específica no tráfico. Várias, ainda, foram as circunstâncias judiciais reconhecidas, com especial relevo para as de quantidade e natureza das drogas, já que apreendidas com eles 32 porções de maconha, 68 porções de cocaína, 16 pedras de "crack" e 06 frascos de lança-perfume. Por tais razões, absolutamente necessária a custódia cautelar, não apenas porque inconveniente a sua liberdade para o corpo social, mas porque necessária para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir a restauração e a manutenção da ordem pública.

Por fim:

Expeça-se mandado de prisão.

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.
Determino o perdimento do dinheiro apreendido com os acusados, já que proveniente do tráfico (art. 63 da Lei nº 11.343/06).
Expeça-se guia de execução definitiva.
Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.
Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.
Baixem-se e arquivem-se os autos.
Expeça-se a certidão em favor dos advogados.

P.R.I.C.
Rio Grande da Serra, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA